

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2788/2537

นางใบ ทรงดอน

โจทก์

นางยุต ศิริวรรณ

จำเลย

นางยุต ศิริวรรณ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่ง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จึงไม่รับฎีกา คืบค่าขึ้นศาลแก่จำเลย

จำเลยเห็นว่า คดีนี้โจทก์ปลอมเอกสารสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งจำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญาไปแล้ว คดีมีเหตุสมควร ที่ศาลฎีกาจะใช้ดุลพินิจอันเป็นอำนาจทั่วไปของศาลให้มีการงดการบังคับคดีและถอนการบังคับคดีจำเลย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292(2), 295(3) โปรดมีคำสั่งให้รับ ฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยไม่นำส่งสำเนาคำร้องแก้ทนายโจทก์ภายในเวลา 7 วันตามคำสั่งศาลชั้นต้น (อันดับ 100,98)

คดีชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลย ชำระหนี้เงินกู้จำนวน 35,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย อัตราร้อยละสิบห้าต่อปี นับแต่วันที่ 30 มกราคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ (ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องไม่เกิน 16,855.13 บาท

จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอออก คำบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษา จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่เคยกู้เงินโจทก์ สัญญากู้ปลอม จำเลยฟ้องโจทก์เป็นคดีอาญา ฐานปลอมเอกสาร ใช้หรืออ้างเอกสารปลอม และเบิกความเท็จแล้ว ขอให้งดการบังคับคดีเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยชี้ขาดในคดีอาญาและสั่งถอน การบังคับคดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีถึงที่สุด ไม่มีเหตุงดการบังคับคดี ให้ยกคำร้องศาลอุทธรณ์ภาค 1 และศาลฎีกาพิพากษายืน

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาใช้อำนาจทั่วไป งดการบังคับคดีศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีบทบัญญัติ กฎหมายที่ให้สิทธิจำเลยยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ในกรณีนี้ ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 96)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา สำเนาอีกฝ่าย ให้จำเลยนำส่งแก่ทนายโจทก์ ใน 7 วัน ไม่มีผู้รับให้ปิด ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลมีรายงานเจ้าหน้าที่ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2537 ว่าล่วงพ้นกำหนดเวลา 7 วัน ตามคำสั่งศาลแล้ว ผู้ร้องไม่ดำเนินการส่งหมายแก่ทนายโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง(อันดับ 98,100)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยื่นคำร้องวันที่ 2 พฤศจิกายน 2537ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกัน ให้จำเลยจัดการนำส่งสำเนาให้โจทก์ภายใน 7 วัน จำเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือว่าจำเลยทิ้งคำร้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246,247 ให้จำหน่ายคำร้องของจำเลย

พิจารณาแล้ว จำเลยยื่นคำร้องวันที่ 2 พฤศจิกายน 2537 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันเดียวกัน ให้จำเลยจัดการนำส่งสำเนาให้โจทก์ภายใน 7 วัน จำเลยเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ถือว่าจำเลยทิ้งคำร้องตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) ประกอบด้วยมาตรา 246,247 ให้จำหน่ายคำร้องของจำเลย

(อุระ หวังอ้อมกลาง-ปราโมทย์ ชพานนท์-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ